

JOUR 5 : Les régimes de location et la gestion locative

Objectifs du jour

- Connaître chaque type de bail : nu, meublé, mobilité, étudiant, colocation, saisonnier, commercial, professionnel, bail civil.
- Maîtriser les régimes fiscaux : micro-foncier, réel, LMNP, LMP, micro-BIC, dispositifs de défiscalisation.
- Savoir louer de A à Z sans erreur juridique : loyer, annonce, sélection, bail, état des lieux, gestion, impayés.
- Choisir la stratégie de location adaptée à chaque bien.

PARTIE A : Les types de baux

A.1 Tableau de synthèse des baux d'habitation

	Location nue (loi du 6 juillet 1989)	Meublé résidence principale	Bail étudiant	Bail mobilité	Saisonnier / tourisme
Durée	3 ans (bailleur personne physique ou SCI familiale), 6 ans (personne morale)	1 an , reconduction tacite	9 mois , non reconductible	1 à 10 mois , non renouvelable	À la nuitée ou à la semaine, 90 jours max par locataire
Dépôt de garantie	1 mois hors charges	2 mois hors charges	2 mois	Interdit	Libre
Préavis du locataire	3 mois (1 mois en zone tendue, mutation, perte d'emploi, santé, RSA/AAH...)	1 mois	1 mois	1 mois	—
Congé du bailleur	6 mois avant l'échéance, pour vente, reprise ou motif légitime et sérieux	3 mois avant l'échéance, mêmes motifs	Fin automatique	Fin automatique	—
Fiscalité	Revenus fonciers	BIC (LMNP/LMP)	BIC	BIC	BIC (micro-BIC réduit si non classé)
Rendement brut typique	4-7 %	5-8 % (+10 à 20 % de loyer par rapport au nu)	6-9 %	6-9 %	8-15 % (mais charges et gestion lourdes)

A.2 La location nue (vide)

- **Contrat type obligatoire** (décret du 29 mai 2015), avec les annexes : diagnostics, notice d'information, état des lieux, extrait du règlement de copropriété.

- **Protection forte du locataire** : le bailleur ne peut donner congé qu'à l'échéance et pour un motif précis.
Locataire de plus de 65 ans aux ressources modestes : obligation de relogement, sauf si le bailleur est lui-même âgé ou modeste.
- **Congé pour vente** : le locataire dispose d'un **droit de préemption** pendant les 2 premiers mois du préavis.
- **Charges récupérables** : liste limitative du décret du 26 août 1987 (eau, ascenseur, entretien des parties communes, TEOM...). Provisions mensuelles et **régularisation annuelle** obligatoire.
- **Révision annuelle** selon l'IRL (indice INSEE), si une clause le prévoit.

A.3 La location meublée (résidence principale du locataire)

- Le logement doit comporter **tous les meubles de la liste du décret du 31 juillet 2015** : literie avec couette ou couverture, occultation des fenêtres des chambres, plaques de cuisson, four ou micro-ondes, réfrigérateur avec compartiment congélation, vaisselle et ustensiles de cuisine, table et sièges, étagères de rangement, luminaires, matériel d'entretien ménager. **Un seul manque peut entraîner la requalification en bail nu de 3 ans.**
- Durée plus courte et préavis plus souple, mais les motifs de congé restent encadrés comme en nu.
- **Plus rentable** que le nu : loyers 10 à 20 % plus élevés, et fiscalité BIC avec **amortissement**.

A.4 Le bail mobilité (loi ELAN, 2018)

- Pour les locataires en **formation professionnelle, études supérieures, apprentissage, stage, service civique, mutation ou mission temporaire**. C'est un bon produit à proposer aux stagiaires d'ENMA Formation ou aux salariés en mission dans ta ville.
- Meublé, 1 à 10 mois, **pas de dépôt de garantie**, garantie **Visale** possible. Le preneur peut partir avec un mois de préavis.

A.5 La colocation

- **Bail unique** avec **clause de solidarité** : chaque colocataire répond de tout le loyer. La solidarité du colocataire sortant cesse à l'arrivée de son remplaçant, ou au plus tard **6 mois** après la fin de son préavis.
- **Baux individuels** (par chambre) : chaque locataire paie sa part, sans solidarité. Chaque chambre privative doit faire au moins **9 m² et 20 m³** et le logement doit respecter la décence.
- **Rendement** : souvent 20 à 40 % de loyer en plus par rapport à une location classique d'un grand logement, mais la rotation et la gestion sont plus lourdes.
- Au-delà d'un certain nombre de colocataires, la réglementation des **ERP** et de la **division** peut s'appliquer. Vérifie le PLU et le règlement sanitaire départemental.

A.6 La location saisonnière / meublé de tourisme (type Airbnb)

Encadrement renforcé par la **loi Le Meur du 19 novembre 2024** :

- **Déclaration en mairie** et **numéro d'enregistrement**, généralisé à toutes les communes via un **téléservice national** au plus tard en **mai 2026**.
- **Résidence principale** : 120 jours par an maximum, **réductibles à 90 jours** par délibération de la commune.

- **Résidence secondaire** : dans les communes de plus de 200 000 habitants, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les communes qui l'instaurent (zones tendues), il faut une **autorisation de changement d'usage** (art. L631-7 CCH), souvent avec **compensation** : transformer un local commercial en logement pour compenser (Paris, Lyon, Bordeaux...).
- **DPE** : les meublés de tourisme soumis à autorisation doivent justifier d'une classe **F minimum** aujourd'hui, **E en 2028** et **D en 2034**. *⚠ À vérifier selon ta commune.*
- **Copropriété** : si le règlement contient une clause d'**habitation bourgeoise**, l'AG peut interdire les meublés de tourisme à la **majorité de l'article 26** (2/3). Les nouveaux règlements doivent préciser si c'est autorisé.
- **Fiscalité** (revenus 2025 et suivants) : micro-BIC ramené à **15 000 € et 30 %** d'abattement pour le meublé de tourisme **non classé**, et **77 700 € et 50 %** pour un meublé **classé** (étoiles) ou une chambre d'hôtes. Taxe de séjour à collecter.
- **Coûts** : conciergerie 15 à 25 % du CA, ménage, linge, commissions des plateformes 3 à 15 %, usure. **Le rendement brut élevé fond vite.**

A.7 Le bail commercial (statut des baux commerciaux, art. L145-1 et suivants C. com.)

- Durée de **9 ans minimum**. Le locataire peut donner congé à chaque **période triennale** (« 3-6-9 »).
- **Droit au renouvellement** du locataire. Si le bailleur refuse, il doit verser une **indemnité d'éviction** (souvent lourde).
- **Loyer** : révision triennale plafonnée à la variation de l'**ILC** (commerce) ou de l'**ILAT** (activités tertiaires). La loi Pinel limite le **lissage** des hausses à 10 % par an.
- **Charges et taxe foncière** refacturables si elles sont prévues **et listées** dans le bail (inventaire loi Pinel), sauf les **gros travaux de l'article 606** du Code civil, qui restent au bailleur.
- **Bail dérogatoire** : 3 ans maximum au total, hors statut. C'est utile pour tester un locataire.
- **Fiscalité** : revenus fonciers si le local est loué nu. On peut **opter pour la TVA** sur les loyers (art. 260-2° CGI) si le preneur est assujéti : c'est utile pour récupérer la TVA sur les travaux.
- **Rendement** : 6 à 10 % brut, mais le risque de vacance est plus long.
- Cas d'usage : **la SCI loue ses locaux à ENMA Formation** ou à d'autres organismes de formation.

A.8 Les autres baux

- **Bail professionnel** (professions libérales) : 6 ans minimum. Le locataire peut partir à tout moment avec un préavis de 6 mois.
- **Bail civil (Code civil)** : pour les résidences secondaires, les logements de fonction loués à une société, les parkings et les garages. Grande liberté contractuelle.
- **Parkings et boxes** : ticket d'entrée faible, gestion légère, rendement de 5 à 8 %. Pas d'encadrement.
- **Résidences services (étudiants, seniors, EHPAD, tourisme)** en LMNP : bail commercial avec un exploitant, sans gestion. **Risque de défaillance de l'exploitant et de renégociation des loyers à la baisse** : l'expérience de nombreuses résidences de tourisme a été douloureuse.

PARTIE B : La fiscalité des loyers

B.1 Location nue : revenus fonciers

Voir le jour 2 : **micro-foncier** ($\leq 15\,000$ €, abattement de 30 %) ou **réel** (charges déductibles, travaux, **déficit foncier** imputable jusqu'à $10\,700$ €). **Pour qui ?** Pour un bien avec **beaucoup de travaux** au départ (le déficit foncier efface d'autres revenus), ou pour une détention patrimoniale en SCI IR.

B.2 Location meublée : LMNP ou LMP

Le statut se détermine par les recettes (loyers meublés bruts du foyer fiscal) :

	LMNP (non professionnel)	LMP (professionnel)
Conditions	Recettes $\leq 23\,000$ €/an ou $\leq$ aux autres revenus d'activité du foyer	Recettes $> 23\,000$ € et $>$ aux autres revenus d'activité du foyer (salaires, BIC, BNC...)
Déficit	Imputable seulement sur les BIC meublés non professionnels, pendant 10 ans	Imputable sur le revenu global , sans limite
Cotisations sociales	Prélèvements sociaux de 17,2 % sur le bénéfice (cotisations SSI pour le meublé de tourisme au-delà de $23\,000$ €)	Cotisations SSI (≈ 35 à 45 % du bénéfice) : c'est aussi une protection sociale
Plus-value	Régime des particuliers (abattements pour durée de détention), mais avec réintégration des amortissements depuis la LF 2025	Plus-value professionnelle. Exonération totale après 5 ans d'activité si les recettes sont $< 90\,000$ € (partielle jusqu'à $126\,000$ €, art. 151 septies CGI)
IFI	Taxable	Exonéré sous conditions (bien professionnel)

Micro-BIC (LMNP) : longue durée ou tourisme classé, **abattement de 50 %** jusqu'à $77\,700$ € de recettes ; tourisme non classé, **30 %** jusqu'à $15\,000$ €.

Régime réel (sur option, avec un expert-comptable, ≈ 500 à $1\,000$ €/an) :

- Déduction de toutes les charges : intérêts, assurance, taxe foncière, CFE, copropriété, gestion, comptabilité, petits équipements.
- Amortissement par composants** (le terrain, ≈ 15 à 20 % du prix, ne s'amortit pas) :

Composant	Quote-part indicative du bâti	Durée
Gros œuvre	40-50 %	50 ans
Façade, étanchéité, toiture	10-20 %	25 ans
Installations générales (électricité, plomberie, chauffage)	15-20 %	20 ans
Agencements intérieurs	10-15 %	10-15 ans
Travaux	selon leur nature	10-15 ans
Mobilier, électroménager	—	5-10 ans
Frais d'acquisition	déductibles immédiatement ou amortis	—

- L'amortissement ne peut pas créer de déficit** (art. 39 C CGI). La part non utilisée est **reportable sans limite de durée**.

- Résultat : **pas d'impôt pendant 10 à 20 ans** dans la plupart des cas.

⚠ **Réforme LF 2025** : pour les cessions réalisées depuis le 15 février 2025, les **amortissements déduits en LMNP sont réintégrés** dans le calcul de la plus-value (ils diminuent le prix d'acquisition). Les résidences services pour étudiants, seniors et personnes âgées sont exclues de cette réintégration. **Le LMNP reste très efficace pendant la détention**, mais la fiscalité de la revente est plus lourde qu'avant. Il faut l'intégrer dans le business plan.

- **Formalités** : déclaration de début d'activité via le **guichet unique INPI** (formulaire P0i) pour obtenir un SIRET, dans les 15 jours du début de la location. Ensuite, **liasse 2031** (BIC réel) et report sur la déclaration **2042 C PRO**.

B.3 Exemple comparatif : même immeuble, 4 régimes

Immeuble de 4 T2 : prix 300 000 € + 24 000 € de notaire + 60 000 € de travaux + 10 000 € de mobilier (pour le meublé). Emprunt de 370 000 € à 3,6 % sur 25 ans, assurance 0,3 %. TMI 30 %. Un mois de vacance, gestion 7 %. Année de croisière (hors année de travaux).

	Nu micro-foncier	Nu réel	LMNP réel	LMNP micro-BIC
Loyers annuels	33 600 € (au-delà de 15 000 €, micro impossible)	33 600 €	37 920 €	37 920 €
Cash-flow avant impôt	—	≈ +467 €	≈ +3 550 €	≈ +3 550 €
Base imposable	—	≈ 9 766 €	≈ -1 759 € (amortissement de 14 609 €) → 0	50 % × 34 760 € encaissés = 17 380 €
Impôt + PS (47,2 %)	—	≈ 4 610 €	0 €	≈ 8 203 €
Cash-flow après impôt	—	≈ -4 142 €	≈ +3 550 €	≈ -4 653 €

Conclusion : sur un investissement financé à crédit, **le LMNP au réel est presque toujours le meilleur régime pendant la détention**. Le micro-BIC ne convient que s'il y a peu de charges (bien payé comptant, ancien crédit). La location nue au réel est intéressante l'année des travaux (déficit foncier).

B.4 Dispositifs de défiscalisation (location nue)

- **Pinel** : **terminé** depuis le 31 décembre 2024 pour les nouvelles acquisitions.
- **Denormandie** (ancien avec au moins 25 % de travaux, dans les villes du programme « Action cœur de ville » et assimilées) : réduction d'impôt de 12 à 21 % selon la durée de location (6, 9 ou 12 ans), avec plafonds de loyers et de ressources. Prorogé jusqu'au 31 décembre 2027.
- **Loc'Avantages** : convention avec l'Anah, loyer inférieur au marché (-15 %, -30 % ou -45 %), réduction d'impôt de 15 %, 35 % ou 65 % des loyers.
- **Malraux** (secteurs patrimoniaux remarquables) : réduction de 22 à 30 % des travaux de restauration, dans la limite de 400 000 € sur 4 ans.
- **Monuments historiques** : travaux déductibles du revenu global sans plafond, avec une conservation de 15 ans.

- **⚠ À vérifier** : un « **statut du bailleur privé** » permettant l'**amortissement en location nue** (neuf et ancien rénové, sous conditions de loyer) a été introduit dans le cadre du budget 2026. Vérifie les conditions exactes et les décrets d'application avant de l'intégrer dans un business plan.
- **Règle d'or** : la défiscalisation est un bonus, **jamais la raison d'acheter**. Un mauvais bien défiscalisé reste un mauvais bien.

PARTIE C : Louer de A à Z

C.1 Avant la mise en location : conformité du logement

1. **Décence** (décret du 30 janvier 2002) : surface habitable d'au moins **9 m² avec 2,20 m sous plafond** (ou 20 m³), pas de risque pour la sécurité ou la santé, équipements (chauffage, eau chaude, cuisine, sanitaires), aération.
2. **Performance énergétique minimale (loi Climat et résilience)** : - **2025** : les logements **G** sont indécents, donc **interdits à la location** (nouveaux baux et renouvellements). - **2028** : les logements **F**. - **2034** : les logements **E**. - Depuis août 2022, **gel des loyers** des logements F et G : aucune augmentation, ni à la révision ni à la relocation.
3. **Diagnostics à annexer au bail** : DPE, ERP, CREP (avant 1949), électricité et gaz (plus de 15 ans), mesurage de la **surface habitable (loi Boutin)**, bruit (zones aéroport). Le dossier amiante des parties privatives doit être tenu à disposition.
4. **Permis de louer** : certaines communes imposent une **déclaration** ou une **autorisation préalable de mise en location**. Consulte la mairie.
5. **Assurance PNO** (propriétaire non occupant) : obligatoire en copropriété et vivement conseillée partout.

C.2 Fixer le loyer

- **Loyer de marché** : annonces comparables, observatoires locaux des loyers (OLL), agences.
- **Zone tendue** (liste fixée par décret) : à la relocation, le loyer ne peut pas dépasser le **dernier loyer appliqué** (révisé selon l'IRL), sauf **travaux importants** ou loyer manifestement sous-évalué.
- **Encadrement des loyers** (expérimentation jusqu'en novembre 2026, prolongation ⚠ à vérifier) : Paris, Lille, Plaine Commune, Est Ensemble, Lyon/Villeurbanne, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Pays basque... Le loyer ne peut pas dépasser le **loyer de référence majoré** (+20 %), sauf complément de loyer justifié par des caractéristiques exceptionnelles. Le bail doit mentionner le loyer de référence.
- **Charges** : provisions sur charges récupérables (ou **forfait** en meublé et en colocation).

C.3 L'annonce et la sélection du locataire

- **Mentions obligatoires** : loyer + charges (et leur mode de règlement), dépôt de garantie, surface habitable, ville et arrondissement, meublé ou non, **classe DPE et estimation des dépenses énergétiques**, honoraires de location à la charge du locataire, zone d'encadrement et loyer de référence le cas échéant.
- **Pièces que tu peux demander** (décret du 5 novembre 2015, **liste limitative**) : une pièce d'identité, un justificatif de domicile, des justificatifs d'activité (contrat de travail, carte d'étudiant, Kbis...) et de ressources (3 derniers bulletins, avis d'imposition, bilans...).
- **Interdit** : RIB, relevés de compte, photo, carte Vitale, attestation de l'employeur de bonne tenue, dossier médical, chèque de réservation... **La discrimination est un délit** (art. 225-1 du Code pénal).

- **Critère financier usuel** : revenus ≥ 3 fois le **loyer charges comprises** (ou garant solide).

C.4 Les garanties contre l'impayé

Garantie	Coût	Remarques
Caution personnelle (garant)	Gratuit	Acte de cautionnement conforme à l'article 22-1 de la loi de 1989 (montant, durée)
Visale (Action Logement)	Gratuit pour le bailleur et le locataire	Jeunes de 18 à 30 ans, salariés de plus de 30 ans sous conditions, bail mobilité. Plafonds de loyer. Couvre les impayés pendant toute la durée du bail
GLI (garantie loyers impayés, assurance)	$\approx 2,5$ à 4% des loyers charges comprises, déductible	Non cumulable avec une caution , sauf locataire étudiant ou apprenti. Conditions d'éligibilité strictes à respecter pour être indemnisé

C.5 Le bail et l'état des lieux

- **Bail écrit** conforme au contrat type, avec annexes.
- **État des lieux d'entrée** contradictoire, précis et photographié, pièce par pièce, avec les relevés des compteurs. C'est ton **seul moyen** de retenir des sommes sur le dépôt de garantie à la sortie.
- **Attestation d'assurance habitation** du locataire (obligatoire), à redemander chaque année. À défaut, le bailleur peut souscrire pour le compte du locataire et refacturer.
- **Honoraires d'agence** facturables au locataire : **plafonnés** (visite, dossier, rédaction du bail : 8, 10 ou 12 €/m² selon la zone, et 3 €/m² pour l'état des lieux). Le reste est à la charge du bailleur.

C.6 Pendant la location

- **Quittances** gratuites sur demande, **révision IRL** annuelle, **régularisation des charges** (une fois par an, justificatifs tenus à disposition pendant 6 mois).
- **Travaux** : le bailleur supporte les grosses réparations et doit garantir un logement décent. Le locataire assure l'**entretien courant** et les menues réparations (décret du 26 août 1987).
- **Dépôt de garantie** restitué dans un délai d'**un mois** si l'état des lieux de sortie est conforme, **deux mois** sinon. **Pénalité de 10 % du loyer mensuel par mois de retard.**

C.7 Gérer un impayé

1. **Relance amiable** dès le premier jour de retard (appel, puis courrier), et déclaration immédiate à la GLI ou à Visale dans les délais du contrat.
2. **Commandement de payer** délivré par un **commissaire de justice**, qui vise la clause résolutoire. Le locataire a **6 semaines** pour régulariser (loi Kasbarian-Bergé de 2023, contre 2 mois auparavant). La caution doit être informée.
3. **Assignation** devant le juge des contentieux de la protection, avec saisine de la CCAPEX.
4. **Jugement** : résiliation du bail, expulsion, éventuels délais de paiement.
5. **Commandement de quitter les lieux**, puis concours de la force publique. **Trêve hivernale du 1^{er} novembre au 31 mars** : aucune expulsion.
6. Durée totale : **12 à 24 mois**. D'où l'importance de la **sélection** et de la **garantie**.

Ne jamais changer les serrures ni couper l'eau ou l'électricité soi-même : c'est une **violation de domicile**, pénalement sanctionnée.

C.8 Gérer soi-même ou déléguer ?

- **Agence** : 6 à 10 % TTC des loyers encaissés (déductibles) + GLI. Bien pour la distance, le volume ou le manque de temps.
- **Autogestion** : outils en ligne (quittances, révision, comptabilité), gain de 7 %, plus de contrôle.
- **Recommandation** : autogestion pour tes premiers biens (pour apprendre le métier), puis délégation quand le parc dépasse 8 à 10 lots ou si les biens sont éloignés.

PARTIE D : Choisir sa stratégie de location

Objectif	Stratégie recommandée
Cash-flow maximum, gestion active	Colocation meublée ou meublé de courte durée en zone autorisée, en LMNP réel
Bon compromis rendement / tranquillité	Meublé longue durée en LMNP réel (T1-T2 près des universités, gares, hôpitaux, centres de formation)
Patrimoine long terme, transmission	Nu en SCI IR (déficit foncier au départ), ou démembrement
Capitalisation et réinvestissement	SCI IS sous holding, location nue ou meublée
Zéro gestion	Parkings, locaux commerciaux avec bail long, résidences services (avec prudence), SCPI
Profil de chef d'entreprise (TMI élevée)	LMNP réel, SCI IS, Malraux/MH pour les gros revenus

Checklist du jour 5

- ☐ Je sais choisir le bon bail selon le bien et la cible.
- ☐ Je connais le calendrier DPE (G en 2025, F en 2028, E en 2034) et ses effets sur la valeur.
- ☐ Je sais comparer nu réel / LMNP réel / micro-BIC sur un même bien.
- ☐ Je connais la réforme LF 2025 sur la plus-value LMNP.
- ☐ Je sais rédiger une annonce conforme et sélectionner un locataire légalement.
- ☐ Je connais la procédure en cas d'impayé et les garanties disponibles (Visale, GLI, caution).

Quiz du jour 5

1. Quelle est la durée du bail et du dépôt de garantie pour une location meublée en résidence principale ?
2. Un logement classé G peut-il être loué avec un nouveau bail en 2026 ?
3. Quelles sont les conditions du statut LMP ?
4. Pourquoi l'amortissement ne peut-il pas créer de déficit en LMNP ?

5. Qu'a changé la LF 2025 pour la plus-value en LMNP ?
6. Un locataire propose un RIB et 3 relevés de compte. Peut-on les exiger ? Et les accepter ?
7. Peut-on cumuler une GLI et une caution personnelle ?
8. Quel délai la loi Kasbarian-Bergé laisse-t-elle au locataire après un commandement de payer ?
9. Quel est l'abattement micro-BIC d'un meublé de tourisme non classé, et son plafond ?
10. En bail commercial, quels travaux ne peuvent jamais être refacturés au locataire ?

Corrigés

1. **1 an** reconductible (9 mois pour un étudiant), **dépôt de 2 mois** hors charges.
2. **Non** : depuis le 1^{er} janvier 2025, un logement G est considéré comme **non décent** et ne peut pas faire l'objet d'un nouveau bail, d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite.
3. Recettes de location meublée du foyer **> 23 000 €** par an **et > aux autres revenus d'activité** du foyer.
4. C'est une règle fiscale (art. 39 C CGI) : l'amortissement est limité au montant du résultat avant amortissement. **L'excédent est reportable sans limite de durée.**
5. Les **amortissements déduits sont réintégrés** dans le calcul de la plus-value des particuliers (sauf résidences services étudiantes, seniors et personnes âgées), pour les cessions depuis le 15 février 2025.
6. On ne peut **pas les exiger** (ils ne figurent pas dans la liste du décret de 2015). Le locataire peut les fournir spontanément, mais il ne faut pas en faire une condition.
7. **Non**, sauf si le locataire est **étudiant ou apprenti**.
8. **6 semaines** (contre 2 mois auparavant).
9. **30 %** d'abattement jusqu'à **15 000 €** de recettes.
10. Les **gros travaux de l'article 606** du Code civil (murs porteurs, voûtes, poutres, couvertures entières, digues et murs de soutènement) et, plus généralement, les charges exclues par la loi Pinel (honoraires de gestion des loyers, etc.).